

Asignatura

Itinerario personal para la empleabilidad I

UNIDAD 5

Condiciones laborales II



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Índice



Los contratos de trabajo



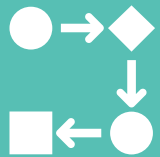
Modalidades de contrato de trabajo



Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

El contrato de trabajo

Acuerdo entre dos partes, en este caso, el empresario y el trabajador. El trabajador se compromete, de forma voluntaria, a la realización de un servicio a cambio de una remuneración por parte del empresario. El contrato se firmará por el trabajador y por el empresario o, en su defecto, por el representante legal de la empresa.



Elementos

Consentimiento
Objeto
Causa



Forma del contrato

Por escrito
Excepcionalmente,
verbal



Contenido

Partes, elementos
temporales, lugar,
categoría profesional,
convenio, salario, plazos

Modalidades de contrato de trabajo

Real Decreto- ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

Reforma que pretendía simplificar los contratos de trabajo, generalizar el contrato indefinido, exigir la causalidad en la contratación temporal y regular adecuadamente el contrato de formación.

Se diferencian tres categorías de contratos:

- Indefinidos
- De duración determinada
- Formativos



Modalidades de contrato de trabajo

1 Indefinido ordinario

Se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios. Escrito o verbal, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.

2 Fijo discontinuo

Se trabaja en un periodo determinado a lo largo del año y el resto, la relación laboral se mantiene suspendida. Se debe formalizar por escrito.

3 Eventual por circunstancias de la producción

Se establece por un incremento ocasional e imprevisible de la actividad o para atender situaciones ocasionales y previsibles, pero de duración reducida.

4 De sustitución de persona trabajadora

Se usa para sustituir a trabajadores que tienen derecho a la reserva de su puesto o para cubrir un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción.

Modalidades de contrato de trabajo

5

Para la formación en alternancia

Compatibilizar la actividad laboral retribuida por cuenta ajena con la formación necesaria para adquirir la competencia profesional de un nivel de estudios.

6

Para la obtención de la práctica profesional

Adquisición de las habilidades y capacidades necesarias para desarrollar la actividad laboral que corresponda al título que se obtuvo con carácter previo.

7

De relevo

Sustitución de un trabajador que accede a la jubilación parcial anticipada. La jornada debe ser igual o superior a la disminución del tiempo realizado por el trabajador prejubilado.



Tipos de contratos

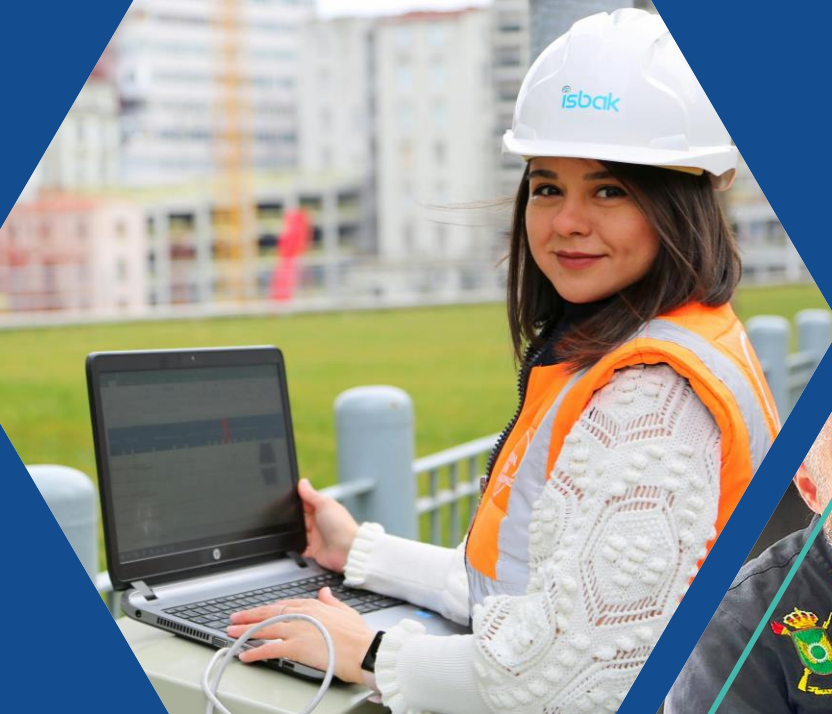
Ejemplo de contrato indefinido ordinario, contrato fijo discontinuo y contrato eventual por circunstancias de la producción.





Tipos de contratos

Ejemplo de contrato de sustitución de persona trabajadora, para la formación en alternancia y para la obtención de la práctica profesional.





Modificación del contrato de trabajo

Existen tres supuestos por los que el empresario puede modificar el contrato de trabajo, que vienen recogidos en el Estatuto de los Trabajadores: movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.



Movilidad funcional

Cambian las funciones que desarrolla el trabajador de manera habitual y para las que fue contratado. Puede ser una modificación funcional **horizontal** o una modificación funcional **vertical** (ascendente o descendente).



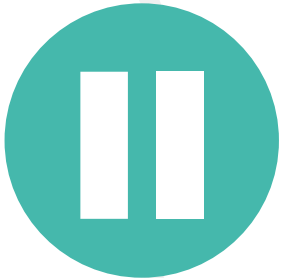
Movilidad geográfica

Debe estar justificada por razones técnicas, organizativas o de producción. Se distinguen el **desplazamiento** temporal y el **traslado** definitivo.



Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

Afectan a la jornada de trabajo, el horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración y cuantía salarial, el sistema de trabajo y rendimiento y las funciones (cuando excedan los límites de la movilidad funcional).



Suspensión del contrato de trabajo

El artículo 45 del ET indica que la suspensión de la relación laboral supone la exoneración temporal de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo, pero manteniendo el vínculo jurídico existente entre empleador y empleado. Las causas que justifican la suspensión están limitadas a ciertos supuestos.

Extinción del contrato de trabajo

■ Por acuerdo entre las partes

Decidido libremente o por las causas válidamente consignadas en el contrato.

■ Por voluntad del trabajador

Por mera voluntad del trabajador o por justa causa (incumplimiento grave de las obligaciones del empresario, modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo o movilidad funcional o geográfica).

■ Por voluntad del empresario

- **Despido disciplinario:** incumplimiento grave y culpable del trabajador.
- **Despido objetivo:** causas ajenas a la voluntad del trabajador, pero que perturban el normal funcionamiento de la empresa.
- **Despido colectivo:** extinción de los contratos de gran parte de la plantilla por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- **Despido por fuerza mayor:** acontecimiento extraordinario, imprevisible e inevitable que atente contra la actividad laboral hasta imposibilitarla.





Si se produce el despido...

- Entrega del recibo de finiquito.
- Si hay disconformidad, intentar llegar a un acuerdo extrajudicial mediante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).
- Si no hubiese acuerdo, se daría paso al juicio. El juez declarará el despido procedente, improcedente o nulo.

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. A prominent feature is a grid of small squares that forms a stylized world map, with the continents of North and South America visible. Scattered throughout the background are numerous small, light-blue arrows of varying sizes, some pointing in different directions, creating a sense of movement and direction.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —